

Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí

DATOVOU ZPRÁVOU

Žatec 15. července 2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v zastoupení Mgr. Slavěny Walterové, si Vás
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí

1. aktuálního soupisu (přehledu správního spisu) sp.zn. ŽP/48/2020/Slav,
2. veškerých záznamů o úkonech správního orgánu učiněných v době od 14.6.2021 (včetně) ve věci nedovoleného užívání pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům.

Informace, prosím, zašlete v elektronické podobě do mé datové schránky. Děkuji.

S pozdravem
JUDr. Jan Walter, advokát
v plné moci za žadatelku

Příloha
Plná moc



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/31892/2021
Spis. zn. : ŽP/ 181/2021/Slav
Sp.z./Sk.z. : 52.2./V5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 30. 7. 2021

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 15. 7. 2021 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod č.j.: MUKK/31892/2021 žádost od Mgr. Světlany Walterové, terou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec. Žádost byla podána o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:

K bodu č. 1 Vaší žádosti sdělujeme, že přílohou tohoto sdělení zasíláme aktuální soupis správního spisu č. ŽP/48/2020/Slav.

K bodu č. 2 Vaší žádosti sdělujeme, že přílohou tohoto sdělení zasíláme oznámení o zahájení řízení o přestupku z moci úřední a předvolání k ústnímu jednání (ze dne 12. 7. 2021 pod č.j.: MUKK/31209/2021) a protokol o ústním jednání (ze dne 26. 7. 2021 pod č.j.: MUKK/33549/2021).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-

Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- 1 x soupis spisu – ŽP/48/2020/Slav (2 strany)
- 1 x oznámení o zahájení řízení o přestupku z moci úřední a předvolání k ústnímu jednání (2 strany)
- 1 x protokol o ústním jednání (4 strany)

Obdrží:

Mgr. Světlana Walterová,

Zastoupen: JUDr. Jan Walter,



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/34301/2021
Spis. zn. : ŽP/ 181/2021/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 30. 7. 2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti o poskytnutí informace podané dne 15. 7. 2021 žadatelem Mgr. Světlanou Walterovou, na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, advokát, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec, rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím takto:

Podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace

z části odmítá,

a to v rozsahu informací vztahujících se k osobním fyzické osoby

Odůvodnění:

Dne 15. 7. 2021 byla pod č.j.: MUKK/31892/2021 na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci týkající se správního řízení o přestupku, ve věci nedovoleného užívání pozemků ZPF parc. č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Žádost podala Mgr. Světlana Walterová, kterou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, advokát, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím z části odmítl žadatelovu žádost, a to v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů a anonymizoval údaje osobní povahy fyzické osoby. Zákon o svobodném přístupu k informacím podle § 15 odst. 1 uvádí: „Pokud však povinný subjekt, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v souladu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy žádost odloží“. Proto bylo ve věci rozhodnuto, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Žadatel může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a následně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.




Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou:

1. Mgr. Světlana Walterová,
Zastoupena: JUDr. Jan Walter,

Soupis spisu
(dle § 17 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

Spisová značka: ŽP/48/2020/Slav

Skartační znak: V15

Spisová značka: 201.2

**Věc – Podnět - Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 v katastrálním území Kovářská
k nezemědělským účelům**

Číslo	Počet listů	Číslo jednací MUKK/	Založeno dne	Název (obsah) přílohy	Poznámky
1.	1		9. 3. 2020	Záznam o osobě oprávněné	
2.	3	11356/2020	9. 3. 2020	Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 9. 3. 2020
3.	1	13425/2020	25. 3. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 25. 3. 2020
4.	1	18459/2020	11. 5. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 13. 5. 2020
5.	4	19583/2020	20. 5. 2020	Protokol o ústním jednání	
6.	3	29352/2020	23. 7. 2020	Usnesení – zastavení řízení	NPM: 14. 8. 2020
7.	2	6796/2021	12. 2. 2021	Opatření proti nečinnosti	Od KÚÚK
8.	1	11013/2021	9. 3. 2021	Žádost o prodloužení lhůty	
9.	1	11214/2021	10. 3. 2021	Usnesení – prodloužení lhůty	Od KÚÚK
10.	2	16155/2021	12. 4. 2021	Oznámení o pokračování v řízení a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 14. 4. 2021
11.	4	19204/2021	22. 4. 2021	Protokol o ústním jednání	
12.	2	21157/2021	10. 5. 2021	Usnesení	Doručeno: 11. 5. 2021

13.	1	21166/2021	10. 5. 2021	Předkládací dopis k usnesení	Doručeno: 11. 5. 2021
14.	3			Smlouva o nájmu	
15.	2	31209/2021	12. 7. 2021	Oznámení o zahájení řízení a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 16. 7. 2021
16.	4	33549/2021	26. 7. 2021	Protokol o ústním jednání	



Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/31209/2021
Sp. zn. č. : ŽP/ 48/2020/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 12. 7. 2021

Oznámení o zahájení řízení o přestupku z moci úřední a předvolání k ústnímu jednání

Sdělujeme Vám, že na základě oznámení, věcně a místně příslušný správní orgán, Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, tímto podle ust. § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) a § 46 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

zahajuje

z moci úřední řízení o přestupku proti [redacted]
[redacted] dle ust. § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterého se dopustí ten, kdo v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu. Tohoto přestupku jste se měl dopustit tím, že došlo k užívání pozemkové parcely číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská k nezemědělským účelům, to bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, a to v období nejméně od 24. 9. 2019.

Podle ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich uvědomujeme, že správní orgán nařídil konání ústního jednání, neboť je to nezbytné pro zjištění stavu. Podle ust. § 49 odst. 1 správního řádu Vás tímto nejméně s pětidenním předstihem **uvědomujeme o nařízeném termínu konání ústního jednání v předmětné věci,**

**které se koná dne 26. 7. 2021
ve 15:30 hodin**

v kanceláři č. 19, budova Radnice, Mírové náměstí 1, Kadaň

Před zahájením ústního jednání budete dle ust. § 36 odst. 5 správního řádu vyzván k předložení průkazu totožnosti (platného občanského průkazu).

poučení:

Podle ust. § 80 odst. 4 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich lze ústní jednání konat bez přítomnosti obviněného jen tehdy, jestliže byl řádně předvolán a souhlasí s konáním ústního jednání bez vlastní přítomnosti nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité omluvy nebo bez dostatečného důvodu.


Ing. Jiří Frajt.
vedoucí odboru životního prostředí

Účastník řízení:

1. 



Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/33549/2021
Sp. zn. č. : ŽP/ 48/2020/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 26. 7. 2021

**PROTOKOL
O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ**

podle ust. § 80 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (*dále jen „zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“*); ust. § 18 a § 49 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*)

V přestupkové věci obviněné [redacted] o přestupku dle ust. § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterého se dopustí ten, kdo v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu. Tohoto přestupku se výše uvedený měl dopustit nejmeně ode dne 24. 9. 2019 a to na pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská a to tím, že na základě oznámení o podnětu, došlo k užívání této pozemkové parcely k nezemědělským účelům, to bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu. V uvedené věci nejprve orgán ochrany zemědělského půdního fondu zahájil řízení s vlastníkem pozemkové parcely číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská (společnost Daben Kovářská s.r.o.), kdy v průběhu řízení byla od vlastníka doložena smlouva o nájmu a sděleno, že v uvedeném období byla dotčená pozemková parcela pronajata [redacted]

Termín ústního jednání byl stanoven na 26. 7. 2021 ve 15:30 hodin a to v kanceláři č. 19, budovy Radnice, Mírové náměstí 1, Kadaň a to pod č.j.: MUKK/31209/2021, dne 12. 7. 2021. Řízení o přestupku bylo z moci úřední dle ust. § 78 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle ust. § 46 odst. 1 správního řádu zahájeno věcně a místně příslušným správním orgánem dne 12. 7. 2021.

Podnět k nezemědělskému užívání zemědělské půdy (p.p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská) byl podán 24. 9. 2019. Na základě uvedeného podnětu provedl orgán ochrany zemědělského půdního fondu na uvedené pozemkové parcele terénní šetření dne 15. 11. 2019 (byl pořízen protokol a fotodokumentace) a to se závěrem, že nedochází k porušení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Během ústního jednání byl předložen k nahlédnutí spis č.: ŽP/48/2020/Slav.

PROTOKOLACE DOSTAVENÍ SE ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ / OSOB S VYBRANÝMI
PROCESNÍMI PRÁVY K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ:

K ústnímu jednání se dostavil

číslo OP:

OP vydán:

Podpis:

PROTOKOLACE VYJÁDŘENÍ OBVINĚNÉHO:

Obviněný k přestupku, kladenému mu za vinu uvádí:

V uvedenou dobu jsem na daném místě nebyl.

4 předtím jsem byl dokumentace ^{zpráva} mluvil, že
by na daném místě bylo něco přehráváno.

V dané době je možné dříve odjet ze
zmeškaného místa, tak aby bylo vše

legální a v pořádku.

S předloženými prohlášeními a předloženými výpovědi
~~4 předloženými prohlášeními a předloženými výpovědi~~

Mohl bych být kradivě souhlasím s tímto
prohlášením.

Otázky kladené správním orgánem

Měli bychom obdržet od prob. Dalku kradli s.s.
majimní směrnu usazenou mezi pámi a prob. Dalku.
Je tedy možné, že v uvedeném období jde měl uvidět
usazení a ev. kradli v majimní ?

- Ano

Podpis správního orgánu:



Podpis obviněného:



ZÁVĚR PROTOKOLACE ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ:

Obviněný, bere na vědomí, že rozhodnutí v dané přestupkové věci nebude na místě ústně vyhlášeno, rozhodnutí mu bude oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou podle ust. § 19 odst. 4 správního řádu.

Podpis správního orgánu:



Podpis obviněného:



Protokolace ústního jednání ukončena dne

v 15:56 hodin

Eliška Slavíková, DiS.
samostatný referent odboru životního prostředí
Městský úřad Kadaň

